TELECOM ADV ACADEMY

O Mar Azul da Advocacia

Direito das Telecomunicações: o nicho que quase nenhum advogado enxerga



Dr. Jason de Cerqueira Cesar

Dr. da Multa TELECOM



O Mar Azul da Advocacia

Direito das Telecomunicações: o nicho que quase nenhum advogado enxerga

Por que as ações contra operadoras de telefonia e internet são uma das oportunidades mais subestimadas da advocacia, e como começar a atuar nelas.

Dr. Jason de Cerqueira Cesar – Telecom ADV Academy · Dr. da Multa Telecom

Material educativo destinado a advogados(as), bacharéis e estudantes de Direito.

Dr. da Multa TELECOM

Sumário

01

Carta ao advogado: eu já estive do outro lado

02

O problema que ninguém está resolvendo

03

Por que isso é um mar azul

04

As 7 causas que mais aparecem no balcão

05

A base legal que sustenta as teses

06

Baixa complexidade, alta recorrência

07

Quanto essa área pode render

08

De onde vêm os clientes (dentro da ética)

09

Os 5 erros de quem tenta entrar sozinho

10

Seu próximo passo

1. Carta ao advogado: Eu já estive do outro lado

Antes de advogar contra as operadoras, eu passei mais de 20 anos dentro delas. Trabalhei em empresas como Vivo, Claro e Nextel. Vi de perto como os planos são desenhados, como as fidelizações são renovadas, como as multas são calculadas e como funcionam os sistemas de cobrança.

Quando me tornei advogado, percebi uma coisa que mudou a minha carreira: quase nenhum colega entende esse mercado por dentro. A maioria trata uma multa de fidelização ou uma cobrança indevida de telefonia como "mais uma ação de consumidor". Perde detalhes que decidem o caso, cobra pouco e não constrói uma carteira.

Enquanto isso, milhões de pessoas e empresas continuam sendo cobradas por serviços que não contrataram, presas a contratos renovados sem autorização e negativadas por dívidas que não existem.

Há mais de uma década eu atuo exclusivamente nessa frente, com o escritório Cerqueira Cesar Advocacia e a marca Dr. da Multa Telecom. Escrevi este material para mostrar a você o que eu vejo todos os dias: existe uma área inteira do Direito praticamente sem concorrência qualificada. Ela tem demanda constante, teses consolidadas e espaço para advogados que queiram se especializar.

Nas próximas páginas, você vai entender o tamanho dessa oportunidade, quais causas aparecem com mais frequência, quanto elas podem render e como começar do jeito certo.

Boa leitura.
Dr. Jason de Cerqueira Cesar

2. O problema que ninguém está resolvendo

As telecomunicações estão em todos os lugares: no celular de cada cliente, na internet de cada casa, no PABX de cada empresa. O Brasil tem mais de 263 milhões de acessos de telefonia móvel, mais de uma linha por habitante. É um serviço essencial, contratado por adesão e cheio de regras que o consumidor não entende.

O resultado aparece nos números: **1.354.791 reclamações** foram registradas na Anatel contra operadoras em 2025, uma alta de 6,9% em relação a 2024, interrompendo um ciclo de queda. As maiores altas vieram de cobrança (+52 mil reclamações), cancelamento (+28 mil) e ofertas e promoções (+10 mil). O celular pós-pago, justamente o serviço dos contratos com fidelização, foi o que mais gerou queixas, com alta de 14,8% no ano.

As empresas de telefonia aparecem, historicamente, entre os maiores litigantes do país nos levantamentos do Conselho Nacional de Justiça.

E essas são só as reclamações formais. A maior parte dos prejudicados nunca reclama: paga a multa indevida, aceita a cobrança errada ou convive com o nome sujo porque não sabe que tem direito, ou porque não encontrou quem resolvesse.

Cada uma dessas pessoas e empresas é um cliente em potencial que hoje não tem um advogado especializado.

Fonte: Anatel, Panorama de Reclamações 2025.

Números que revelam o problema

263M

Acessos de telefonia móvel no Brasil

Mais de uma linha por habitante

1,35M

Reclamações na Anatel em 2025

Alta de 6,9% em relação a 2024

+52K

Reclamações de cobrança

Maior alta entre as categorias

14,8%

Alta em queixas do pós-pago

Serviço dos contratos com fidelização

3. Por que isso é um mar azul

"Oceano azul" é o mercado onde a demanda é grande e a concorrência ainda não chegou. O oposto é o "oceano vermelho", onde todos disputam os mesmos clientes pelo menor preço.

O Brasil tem mais de 1,5 milhão de advogados inscritos na OAB, o maior número do mundo. As áreas tradicionais (trabalhista, previdenciário, família, consumidor genérico) estão saturadas.

Oceano Vermelho vs. Mar Azul

	Oceano vermelho (consumidor genérico)	Mar azul (Direito das Telecomunicações)
Concorrência	Milhares de advogados disputando o mesmo cliente	Pouquíssimos especialistas no país
Posicionamento	"Advogado do consumidor", igual a todos	"O advogado que entende de telefonia"
Demanda	Pontual	Recorrente: todo mês surgem novas cobranças, renovações e multas
Clientes	Majoritariamente pessoa física	Pessoa física e empresas, com contratos corporativos de alto valor
Alcance	Local	Nacional: processo eletrônico e atendimento digital
Teses	Variadas, caso a caso	Repetitivas, consolidadas e replicáveis

Três fatores tornam esse nicho especialmente atraente

1

A dor é concreta e mensurável

O cliente chega com uma fatura, uma multa ou uma negativação na mão. Não é preciso convencê-lo de que existe um problema.

2

A empresa também é cliente

Empresas com 5, 20 ou 200 linhas, link dedicado, DDR e PABX em nuvem enfrentam multas contratuais que facilmente passam de dezenas de milhares de reais.

3

Quase ninguém fala com autoridade sobre o tema

Quem se posiciona primeiro como especialista ocupa um espaço que hoje está vazio.

4. As 7 causas que mais aparecem no balcão

Depois de anos atuando nessa área, eu posso afirmar: a maior parte das demandas se concentra em poucos tipos de caso. Dominar essas sete causas já permite atender a grande maioria dos clientes.



As 7 causas — tabela completa

#	Causa	Cliente típico	O que se busca
1	Falha na prestação do serviço (internet lenta, quedas, sem sinal) seguida de multa para cancelar ou portar	PF e PJ	Cancelamento sem multa, inexigibilidade da multa, abatimento e, conforme o caso, indenização
2	Renovação automática com nova fidelização sem aceite expresso	Principalment e PJ	Declaração de inexigibilidade da multa de fidelização
3	Multa de fidelização sem benefício (sem desconto, aparelho ou vantagem que a justifique)	PF e PJ	Afastamento ou redução proporcional da multa
4	Cobrança indevida: serviços não contratados, valores acima do plano, cobrança após cancelamento	PF e PJ	Cancelamento da cobrança e restituição em dobro
5	Negativação indevida por dívida inexistente, paga ou contestada	PF e PJ	Exclusão do registro e indenização por dano moral
6	Fraude na contratação (linhas abertas com dados do cliente) e SIM Swap	PF	Cancelamento, inexigibilidade, exclusão da negativação e indenização
7	Contratos corporativos: link dedicado, DDR, PABX em nuvem, chips M2M, planos multilinhas	PJ	Revisão contratual, afastamento de multas de alto valor, restituição

A lógica que une quase todas as causas

Sem vantagem, sem fidelização

Não pode existir fidelização sem vantagem.

Sem aceite, sem renovação

Não pode existir renovação de fidelização sem aceite.

Sem contratação, sem cobrança

Ninguém pode ser cobrado nem negativado por algo que não contratou ou que não recebeu.

Repare na causa nº 7. É onde está o maior ticket e onde o conhecimento técnico do mercado faz mais diferença. Um advogado generalista dificilmente sabe o que é um DDR, como funciona um contrato de link dedicado ou onde a operadora costuma errar no cálculo da multa de uma empresa com 40 linhas.



5. A base legal que sustenta as teses

Você não precisa reinventar nada. A base normativa é sólida e conhecida. O diferencial está em saber aplicá-la à realidade técnica do setor.

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)

Art. 6°

Direitos básicos, como a informação clara e a proteção contra práticas abusivas.

Art. 14

Responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço.

Art. 22

Serviços essenciais devem ser adequados, eficientes, seguros e contínuos.

Arts. 39 e 51

Práticas e cláusulas abusivas.

Art. 42, parágrafo único

Repetição do indébito em dobro. O STJ (EAREsp 676.608/RS) firmou que a devolução em dobro independe da prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos fixada no julgamento.

Lei Geral de Telecomunicações e Regulamentação da Anatel

Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97)

Art. 3º: direitos do usuário, entre eles a informação adequada sobre as condições do serviço e a não suspensão do serviço sem justificativa.

Regulamentação da Anatel

Regulamento Geral de Direitos do Consumidor (RGC), Resolução Anatel 765/2023, em vigor desde 1º de setembro de 2025. Ele substituiu o regime de 2014 (Resolução 632/2014). Trata de oferta, contratação, cobrança, fidelização, cancelamento, migração de planos (que agora depende de consentimento expresso) e prévio aviso de 30 dias para o fim de ofertas. A regulação condiciona a fidelização à concessão de um benefício ao consumidor e exige informação clara sobre prazo e multa.

Jurisprudência que você vai usar o tempo todo

Negativação indevida

O STJ reconhece o dano moral presumido (in re ipsa) na inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Súmula 385/STJ

Se o cliente já tinha outra anotação legítima anterior, não cabe indenização por dano moral, embora caiba o cancelamento. Por isso, na triagem, a primeira pergunta é sempre: "existe outra negativação no seu nome?"

Pessoa jurídica como consumidora

O STJ admite a aplicação do CDC à empresa quando demonstrada a vulnerabilidade diante do fornecedor (teoria finalista mitigada), o que é comum em contratos de adesão com grandes operadoras.

Este capítulo é uma visão geral. Os fundamentos, a jurisprudência atualizada e os modelos de cada tese são aprofundados no nosso conteúdo para advogados.



6. Baixa complexidade, alta recorrência

Esse é o ponto que mais surpreende os advogados que conhecem a área: as peças são de baixa complexidade e se repetem. Depois que você domina as teses, cada novo caso segue uma estrutura conhecida.

O que torna a operação escalável

Prova documental simples

Faturas, protocolos de atendimento, contrato ou gravação da contratação, prints de velocidade e comprovantes de pagamento. O cliente costuma ter tudo no celular.

Teses repetitivas

As sete causas do capítulo 4 respondem pela grande maioria dos casos.

Juizado Especial Cível

Boa parte das demandas de pessoa física cabe no JEC (Lei 9.099/95), com rito mais rápido.

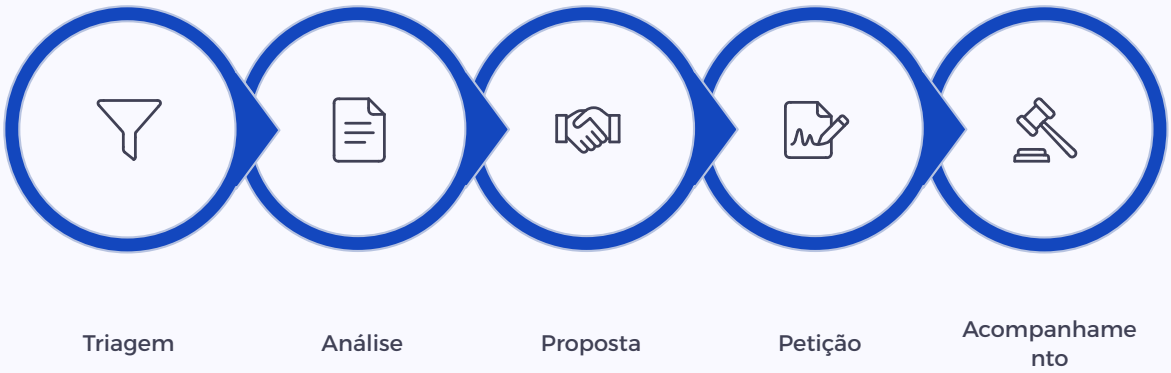
Processo eletrônico

Você atende clientes de qualquer estado sem sair do escritório.

Padronização

Checklist de documentos, modelos de peça e um fluxo de atendimento permitem atender volume sem perder qualidade.

O fluxo de um caso, do primeiro contato ao êxito



Com método, um único advogado consegue conduzir dezenas de casos simultaneamente. E, conforme a carteira cresce, é possível delegar o peticionamento e manter o foco na captação e na estratégia.



7. Quanto essa área pode render

Vamos falar de números de forma honesta. O valor de cada caso depende do tipo de cliente, do valor discutido e da negociação, e nenhum resultado judicial é garantido. Mas é possível entender o modelo econômico.

Um modelo de honorários comum na área

Perfil do caso	Honorários iniciais (referência)	Honorários de êxito
Pessoa física (negativação, fraude, cobrança indevida)	A partir de ~R$ 500, parcelável	~30% do proveito econômico
Pessoa jurídica (multa contratual, cobrança)	A partir de ~R$ 1.000	~30% do proveito econômico
Empresas com multas acima de R$ 10 mil	Precificação individual	Negociado caso a caso

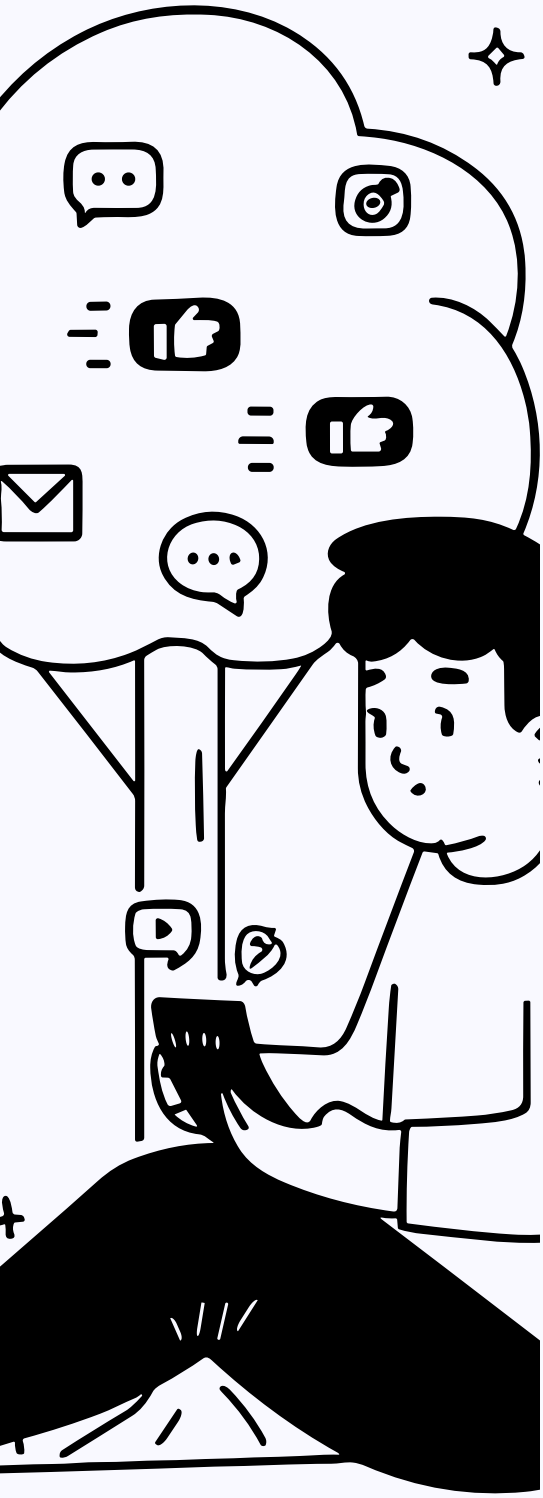
Simulação ilustrativa de uma carteira mensal

Valores hipotéticos, apenas para ilustrar a lógica do modelo. Não representam promessa nem média de resultados.

Novos contratos no mês	Honorário inicial	Entrada no mês
10 casos de pessoa física	R$ 500	R$ 5.000
4 casos de pessoa jurídica	R$ 1.500 (média)	R$ 6.000
1 caso empresarial de maior valor	R$ 5.000	R$ 5.000
Total de honorários iniciais		**R$ 16.000**

A isso se somam, ao longo dos meses, os honorários de êxito dos processos que vão sendo concluídos. Com uma carteira ativa, eles passam a formar uma receita recorrente.

O ponto central é este: o volume de demanda existe. O que separa o advogado que fatura nessa área do que não fatura é ter método para captar, triar e conduzir os casos.



8. De onde vêm os clientes (dentro da ética)

Esta é a pergunta mais importante, e também a que exige mais cuidado. A advocacia tem regras próprias de publicidade, e quem quer construir uma carteira sólida precisa respeitá-las.

Os canais que funcionam



Conteúdo informativo nas redes sociais

Vídeos curtos explicando direitos ("sua operadora renovou seu contrato sem avisar?", "multa sem benefício é abusiva") geram autoridade e fazem o cliente procurar você.



Pesquisa no Google

Quem tem um problema com a operadora pesquisa. Estar presente com conteúdo e página bem estruturados captura essa demanda.



Atendimento digital estruturado

WhatsApp com triagem organizada permite atender muita gente sem perder tempo com casos que não são judicializáveis.



Relacionamento com o mercado de telecom

Consultores e revendas de telecomunicações convivem diariamente com clientes presos a contratos e multas. Conhecer esse ecossistema abre portas, sempre respeitando os limites éticos.



Parcerias entre advogados

Colegas de outras áreas que recebem casos de telefonia e preferem encaminhar a um especialista.

O que o Provimento 205/2021 da OAB permite e proíbe

Pode	Não pode
Marketing de conteúdo informativo e educativo	Captação de clientela e mercantilização da profissão
Impulsionar conteúdo jurídico informativo	Prometer resultado ("você vai ganhar R$ 10 mil")
Falar sobre direitos e teses de forma técnica	Divulgar resultados de processos patrocinados (art. 4º, §2º), salvo quando divulgados espontaneamente pela imprensa
Ter site, perfil profissional e atendimento digital	Pagar ou dividir honorários com quem não é advogado pela indicação de clientes

A boa notícia: o modelo de conteúdo informativo é exatamente o que mais funciona nessa área. O cliente de telecom precisa ser educado sobre os próprios direitos. Quem ensina vira referência e é procurado naturalmente.

9. Os 5 erros de quem tenta entrar sozinho

1 **Tratar telecom como "consumidor genérico"**

Sem entender o produto (planos, fidelização, DDR, link dedicado, portabilidade), o advogado deixa passar a falha que decide o caso.

2 **Ignorar o cliente empresa**

Muitos focam só em pessoa física e perdem os contratos corporativos, que têm os maiores valores.

3 **Entrar com prova fraca**

Sem protocolo, fatura e contrato organizados, uma boa tese vira improcedência.

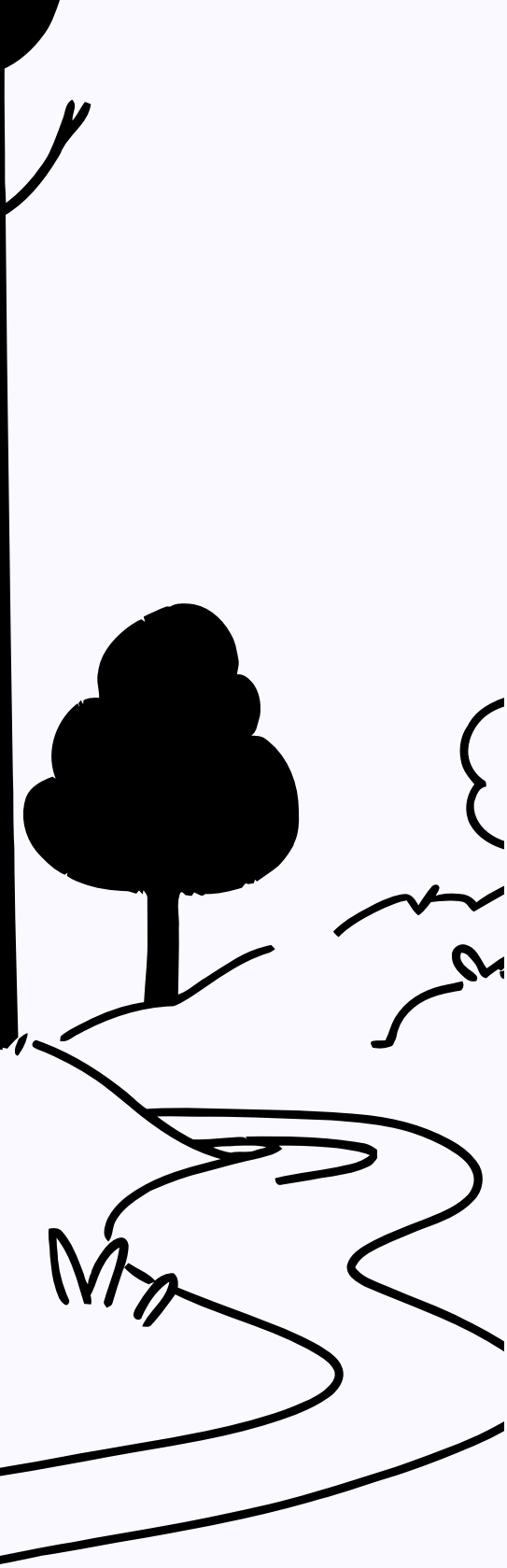
4 **Não fazer triagem**

Gastar horas com casos de R$ 50 que não justificam ação, ou aceitar casos barrados pela Súmula 385, destrói a margem do escritório.

5 **Não ter método de captação**

Esperar o cliente aparecer não funciona. É preciso posicionamento, conteúdo e um fluxo de atendimento.

Todos esses erros têm solução, e é exatamente sobre isso que vamos falar nas próximas semanas.



10. Seu próximo passo

Se você chegou até aqui, já entendeu o principal: existe um mercado enorme, com demanda crescente, teses consolidadas e pouquíssimos especialistas.

Agora eu quero convidar você para continuar essa conversa.

Entre no grupo Telecom ADV no WhatsApp

É um grupo exclusivo para advogados, bacharéis e estudantes de Direito que querem conhecer o Direito das Telecomunicações.

Lá você vai receber:



Decisões recentes comentadas



Casos reais (anonimizados) e como foram conduzidos



Os avisos das lives semanais, às quintas-feiras, 20h

Quero entrar no grupo Telecom ADV

O que vamos abordar nas lives

01

Direito das Telecomunicações: o mar azul da advocacia

02

As 3 causas mais comuns (PF e PJ) e quanto cada uma rende

03

Caso real: do primeiro atendimento ao êxito

04

Como o cliente de telecom chega até você

05

Perguntas e respostas, e um anúncio especial

Nos vemos lá.

Dr. Jason de Cerqueira Cesar

Sobre o autor

Dr. Jason de Cerqueira Cesar é advogado, fundador do escritório Cerqueira Cesar Advocacia e criador da marca Dr. da Multa Telecom. Une mais de uma década de atuação jurídica dedicada à defesa de consumidores e empresas contra práticas abusivas de operadoras a mais de 20 anos de vivência no setor de telecomunicações, com passagens por grandes operadoras como Vivo, Claro e Nextel. Atua em todo o território nacional e é idealizador da Telecom ADV Academy, voltada à formação de advogados no Direito das Telecomunicações.

Aviso

Este material tem caráter exclusivamente educativo e informativo, destinado a profissionais e estudantes de Direito. Não constitui consultoria jurídica nem promessa de resultado. Os valores apresentados são ilustrativos. A legislação e a jurisprudência citadas devem ser sempre verificadas na versão vigente antes da aplicação a casos concretos.